

# HADASSA

## TERMO DE GARANTIA

### E MANUAL DE USO, CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO AO CLIENTE

Documento destinado ao cliente

Versão 1.0

Data de emissão: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA AQUISIÇÃO

| Campo                | Informação |
|----------------------|------------|
| Cliente / Empresa    |            |
| CPF / CNPJ           |            |
| Nota Fiscal / Pedido |            |
| Produto / Modelo     |            |
| Código do produto    |            |
| Lote / Série         |            |
| Data da compra       | / /        |
| Data da entrega      | / /        |
| Revendedor / Canal   |            |

## 2 OBJETIVO DESTE DOCUMENTO

Este documento tem por finalidade apresentar, de forma clara e organizada, as condições de garantia contratual oferecidas pela Hadassa, as orientações essenciais de uso e conservação do produto e o procedimento para solicitação de atendimento.

A garantia contratual descrita neste documento é complementar à garantia legal prevista na legislação de proteção e defesa do consumidor. Nenhuma disposição deste documento tem por objetivo excluir, limitar ou substituir direitos assegurados pela legislação aplicável.

## 3 GARANTIA DO PRODUTO

### 3.1 Garantia legal

A garantia legal decorre diretamente da legislação e independe da existência de termo contratual. Para produtos duráveis, o Código de Defesa do Consumidor estabelece prazo de 90 (noventa) dias para reclamação de vícios aparentes ou de fácil constatação, observado o regime legal aplicável aos vícios ocultos.

### 3.2 Garantia contratual Hadassa

Além da garantia legal, a Hadassa poderá oferecer garantia contratual adicional, conforme o produto, modelo, componente e condições comerciais informadas no pedido e neste Termo de Garantia.

| Item / Componente          | Prazo contratual | Início / condição        |
|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Produto / Estrutura        | meses            | Conforme termo aplicável |
| Mecanismo                  | meses            | Conforme termo aplicável |
| Pistão / sistema de ajuste | meses            | Conforme termo aplicável |
| Rodízios / base            | meses            | Conforme termo aplicável |
| Espuma / conforto          | meses            | Conforme termo aplicável |
| Revestimento               | meses            | Conforme termo aplicável |
| Costuras / acabamento      | meses            | Conforme termo aplicável |

IMPORTANTE: o prazo contratual aplicável ao produto adquirido deve ser preenchido pelo fornecedor antes da entrega deste documento ao cliente.

#### 4 O QUE A GARANTIA CONTRATUAL COBRE

A garantia contratual cobre, durante o prazo expressamente informado e observadas as condições deste documento, vícios de fabricação, montagem ou falhas de componentes abrangidos, quando tecnicamente caracterizados e relacionados ao fornecimento da Hadassa.

- Falhas estruturais atribuíveis à fabricação ou montagem.
- Falhas funcionais de componentes abrangidos pelo prazo contratual.
- Defeitos de costura ou acabamento quando caracterizados como falha de fabricação.
- Divergências de especificação atribuíveis ao fornecimento, quando comprovadas.
- Outras ocorrências expressamente indicadas no termo específico do produto.

#### 5 SITUAÇÕES NÃO ABRANGIDAS PELA GARANTIA CONTRATUAL

A garantia contratual não cobre danos ou alterações cuja causa esteja comprovadamente relacionada a fatores externos ao processo de fabricação ou a utilização em desacordo com as orientações fornecidas.

- Uso fora da finalidade, capacidade ou condições de utilização informadas.
- Queda, impacto, acidente ou esforço mecânico incompatível com o uso previsto.
- Sobrecarga ou utilização acima da capacidade especificada.
- Cortes, rasgos, perfurações, queimaduras, abrasão ou danos causados por objetos.

- Exposição a agentes químicos, umidade, calor, sol ou condições ambientais incompatíveis.
- Alterações, adaptações, desmontagens ou reparos realizados por terceiros quando houver relação causal com a ocorrência.
- Substituição de componentes por peças incompatíveis quando houver relação causal com o problema.
- Desgaste natural decorrente do uso, quando não caracterizar vício de fabricação.
- Danos decorrentes de conservação, limpeza ou manutenção inadequadas.

A existência de uma das situações acima não substitui a análise do caso concreto. Quando necessário, a Hadassa poderá realizar avaliação técnica para identificar a causa da ocorrência.

## 6 COMO SOLICITAR ATENDIMENTO

1. Entre em contato com a Hadassa pelos canais oficiais informados neste documento ou no pedido de compra.
2. Informe seus dados, número da Nota Fiscal ou pedido, produto/modelo e descreva claramente a ocorrência.
3. Envie, quando solicitado, fotografias e/ou vídeos que permitam visualizar o produto e o problema apresentado.
4. A Hadassa poderá solicitar informações complementares, documentos ou o envio do produto/componente para avaliação.
5. Após a análise, o cliente será informado sobre a conclusão e, quando cabível, sobre a solução a ser adotada.

## 7 ANÁLISE TÉCNICA

Quando a ocorrência exigir avaliação técnica, a Hadassa poderá verificar aspectos visuais, funcionais, dimensionais, estruturais e de montagem. A análise poderá

considerar o histórico do produto, condições de uso, evidências apresentadas, lote ou série, registros de produção e demais informações disponíveis.

Quando a análise indicar vício abrangido pela garantia contratual, será adotada a solução cabível conforme a legislação aplicável, as condições do termo e a natureza da ocorrência.

Quando a análise indicar causa externa, desgaste natural ou utilização incompatível com as orientações fornecidas, a Hadassa comunicará ao cliente a conclusão técnica e, quando disponível, poderá apresentar alternativa de reparo ou serviço fora da garantia.

## 8 PRAZO E ATENDIMENTO

Os prazos e procedimentos de atendimento observarão a legislação aplicável, as condições do produto e as características do caso concreto. O recebimento de uma solicitação não significa, por si só, reconhecimento de responsabilidade ou aprovação automática da garantia contratual.

O cliente receberá orientação sobre as próximas etapas sempre que forem necessárias informações, documentos, envio de componentes ou avaliação física do produto.

## 9 USO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

### 9.1 Uso adequado

- Utilize o produto exclusivamente para a finalidade para a qual foi projetado.
- Respeite a capacidade de carga e as limitações informadas para o modelo adquirido.
- Não utilize o produto de forma que provoque esforços, impactos ou movimentos incompatíveis com sua construção.
- Não realize adaptações ou alterações estruturais sem orientação e autorização do fornecedor.

## 9.2 Limpeza e conservação

- Utilize métodos de limpeza compatíveis com o material e acabamento do produto.
- Evite produtos químicos, solventes, abrasivos e materiais que possam danificar superfícies, revestimentos ou acabamentos.
- Evite exposição desnecessária à umidade, calor excessivo e fontes diretas de radiação solar quando incompatíveis com o material.
- Mantenha mecanismos e componentes móveis limpos e utilize somente procedimentos de manutenção recomendados para o modelo.

## 9.3 Segurança

Caso seja identificada instabilidade, trinca, quebra, solda estrutural ou qualquer condição que possa comprometer a segurança do usuário, interrompa o uso do produto e entre em contato com a Hadassa para orientação.

## 10 RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

- Observar as orientações de uso, conservação e segurança fornecidas.
- Utilizar o produto dentro da finalidade e capacidade especificadas.
- Preservar a Nota Fiscal, pedido e demais documentos relacionados à aquisição.
- Fornecer informações verdadeiras e suficientes para a análise da ocorrência.
- Permitir, quando necessário e previamente orientado, a avaliação do produto ou componente.

## 11 CANAIS DE ATENDIMENTO

| Canal                     | Informação |
|---------------------------|------------|
| E-mail                    |            |
| Telefone / WhatsApp       |            |
| Endereço para atendimento |            |
| Horário de atendimento    |            |
| Responsável / setor       |            |

## 12 DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

Declaro que recebi este Termo de Garantia e as orientações de uso e conservação aplicáveis ao produto adquirido, tendo sido informado(a) sobre a forma de solicitação de atendimento e sobre a necessidade de observar as condições de utilização e conservação do produto.

O presente documento não implica renúncia a direitos assegurados pela legislação de proteção e defesa do consumidor.

| Identificação         | Assinatura / data |
|-----------------------|-------------------|
| Cliente / responsável |                   |
| Representante Hadassa |                   |
| Data                  | / /               |

## 13 — REFERÊNCIAS LEGAIS E DIREITOS DO CONSUMIDOR

Este Termo de Garantia é elaborado em observância às disposições aplicáveis da **Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 — Código de Defesa do Consumidor (CDC)**, especialmente quanto aos direitos do consumidor, segurança dos produtos, responsabilidade do fornecedor, garantia legal, garantia contratual, prazos para reclamação e validade das cláusulas contratuais.

As disposições abaixo são apresentadas em linguagem simplificada para facilitar a compreensão do consumidor e não substituem a íntegra da legislação vigente.

### 13.1 — Art. 6º — Direitos básicos do consumidor

O artigo 6º estabelece direitos básicos do consumidor, entre eles:

- proteção da vida, saúde e segurança contra riscos provocados por produtos ou serviços;
- recebimento de informações adequadas e claras sobre o produto, suas características, qualidade, quantidade, preço e riscos;
- proteção contra publicidade enganosa ou abusiva e contra práticas ou cláusulas abusivas;
- possibilidade de buscar reparação por danos causados por produtos ou serviços, conforme as condições previstas na legislação.

**Aplicação neste Termo:** a Hadassa deve fornecer informações claras sobre utilização, conservação, características, garantia e limitações do produto, além de adotar medidas destinadas a preservar sua segurança e adequação ao uso.

### 13.2 — Art. 8º — Segurança dos produtos

O artigo 8º determina que os produtos colocados no mercado não devem apresentar riscos à saúde ou à segurança do consumidor, salvo aqueles considerados normais e previsíveis em razão de sua natureza e utilização.

O fornecedor também deve prestar as informações necessárias e adequadas sobre os riscos eventualmente existentes.

**Aplicação neste Termo:** o produto deve ser fornecido em condições adequadas de segurança, acompanhado das orientações necessárias para instalação, utilização, conservação e demais cuidados pertinentes.

### 13.3 — Art. 18 — Responsabilidade por vícios do produto

O artigo 18 estabelece a responsabilidade dos fornecedores pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou que diminuam seu valor.

Quando constatado um vício, aplicam-se as regras previstas no próprio Código de Defesa do Consumidor para solução do problema, inclusive quanto ao prazo legal para reparação e às medidas cabíveis quando o vício não é solucionado na forma prevista pela legislação.

**Aplicação neste Termo:** a análise de uma reclamação deverá buscar identificar tecnicamente a existência do vício, sua causa e a solução aplicável, não sendo suficiente classificar automaticamente uma ocorrência como “mau uso”.

### 13.4 — Art. 24 — Garantia legal

O artigo 24 estabelece que a garantia legal de adequação do produto ou serviço **independe da existência de termo de garantia contratual**.

A garantia legal não pode ser afastada por uma cláusula contratual.

**Aplicação neste Termo:** a garantia contratual oferecida pela Hadassa não substitui a garantia legal prevista no CDC. O consumidor mantém os direitos assegurados pela legislação, observados seus requisitos e prazos.

### 13.5 — Art. 25 — Responsabilidade do fornecedor

O artigo 25 impede a utilização de cláusulas contratuais que impossibilitem, exonerem ou atenuem indevidamente a obrigação de indenizar prevista no Código de Defesa do Consumidor.

**Aplicação neste Termo:** as condições de garantia e as limitações de cobertura devem ser apresentadas de maneira clara e não podem ser utilizadas para afastar responsabilidades que a legislação atribua ao fornecedor.

### 13.6 — Art. 26 — Prazo para reclamação de vícios

O artigo 26 estabelece os prazos para o consumidor reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação:

- **30 dias** para produtos e serviços não duráveis;
- **90 dias** para produtos e serviços duráveis.

Para produtos duráveis, o prazo de 90 dias é contado, em regra, a partir da entrega efetiva do produto.

No caso de **vício oculto**, o prazo para reclamação começa quando o defeito se torna evidente, conforme previsto no §3º do artigo.

**Aplicação neste Termo:** por se tratar de produtos duráveis, devem ser observadas as regras legais aplicáveis aos vícios aparentes, de fácil constatação e aos vícios ocultos.

### 13.7 — Art. 47 — Interpretação das cláusulas

O artigo 47 determina que as cláusulas dos contratos de consumo sejam interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

**Aplicação neste Termo:** as condições de garantia devem ser redigidas de forma clara, objetiva e compreensível, evitando expressões que possam gerar interpretações contraditórias ou dificultar a compreensão dos direitos e deveres das partes.

### 13.8 — Art. 50 — Garantia contratual

O artigo 50 estabelece que a **garantia contratual é complementar à garantia legal** e deve ser concedida por meio de termo escrito.

O termo deve informar adequadamente:

- em que consiste a garantia;
- sua forma de utilização;
- prazo;
- local ou meio para exercício da garantia;
- obrigações e encargos atribuídos ao consumidor.

A legislação também determina que o termo seja acompanhado de manual de instrução, instalação e uso do produto, em linguagem didática e com ilustrações, quando aplicável.

**Aplicação neste Termo:** os prazos e condições de garantia contratual oferecidos pela Hadassa devem ser apresentados expressamente neste documento, sem substituir ou reduzir os direitos decorrentes da garantia legal.

### 13.9 — Art. 51 — Cláusulas abusivas

O artigo 51 considera nulas de pleno direito determinadas cláusulas contratuais abusivas.

Entre outras situações, são consideradas inválidas cláusulas que:

- afastem ou reduzam indevidamente a responsabilidade do fornecedor por vícios;
- impliquem renúncia de direitos do consumidor;
- coloquem o consumidor em desvantagem exagerada;
- contrariem o sistema de proteção ao consumidor;
- estabeleçam condições incompatíveis com a boa-fé e o equilíbrio contratual.

**Aplicação neste Termo:** as condições de exclusão de garantia devem ser específicas, claras e compatíveis com a legislação. A simples existência de um problema no produto não autoriza, por si só, a classificação automática da ocorrência como “mau uso”.

Quando houver alegação de uso inadequado, alteração, reparo por terceiros ou outra causa externa, a ocorrência deverá ser analisada considerando as evidências disponíveis e a relação entre a causa identificada e o problema apresentado.

### 13.10 — Princípio geral adotado pela Hadassa

A aplicação deste Termo seguirá uma distinção fundamental:

#### **GARANTIA LEGAL ≠ GARANTIA CONTRATUAL ≠ ANÁLISE DE CAUSA**

A garantia legal decorre diretamente da legislação.

A garantia contratual corresponde às condições adicionais oferecidas pelo fornecedor e deve complementar a garantia legal.

A análise de causa serve para verificar tecnicamente o que ocorreu com o produto e qual providência é adequada ao caso.

Dessa forma, uma ocorrência não deverá ser classificada automaticamente como “mau uso” apenas pela aparência do problema. Sempre que necessário, deverão ser

considerados registros, fotografias, vídeos, histórico do produto, condições de utilização, evidências técnicas e demais informações disponíveis.

### 13.11 — Legislação de referência

**BRASIL.** Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. **Código de Defesa do Consumidor.** Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.

Os artigos mencionados nesta seção devem ser considerados conforme sua redação vigente e sua aplicabilidade ao caso concreto.

**Fonte oficial da legislação:** Presidência da República — Planalto.

## 14 CONTROLE DO DOCUMENTO

| Campo           | Informação                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Documento       | Termo de Garantia e Manual de Uso, Conservação e Atendimento ao Cliente |
| Empresa         | HADASSA — [RAZÃO SOCIAL]                                                |
| Versão          | 1.0                                                                     |
| Data de emissão | ____ / ____ / ____                                                      |
| Data da revisão | ____ / ____ / ____                                                      |
| Responsável     | _____                                                                   |
| Aprovação       | _____                                                                   |